

1514620-26.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... (condenação anterior por crime de tráfico, processo da 4ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo, com trânsito em julgado para a Defesa aos 04/12/2015 - certidão as fls. 153/157) e da atenuante da confissão espontânea, efetuou a compensação, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 em razão da majorante do concurso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514620-26.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514620-26.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2127858/2019 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 5031440 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 3294/18/344 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 2127858 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 3294/18/344 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

THOMAS HENRIQUE CABRAL e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

THOMAS HENRIQUE CABRAL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 09:30hs, na Rua Baquirivu, nº 47, Cidade Ademar, nesta capital, THOMAS HENRIQUE CABRAL, qualificado às fls. 11, previamente ajustado e em unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma carga de cigarros, avaliada em R\$ 20.144,23 (vinte mil, cento e

quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), pertencente à empresa Souza Cruz Ltda.

Consta da denúncia que, segundo restou apurado, o motorista da empresa Souza Cruz Ltda, realizava a entrega de cigarros no Supermercado Extra, local do fato, quando foi abordado pelo denunciado e seu comparsa, que mediante o emprego de grave ameaça, demonstrando estarem armados, anunciaram o roubo, subtraindo 2.900 (dois mil e novecentos) maços de cigarro pertencentes à empresa vítima. É da inicial que admontada, a vítima entregou o veículo aos roubadores, que se evadiram do local, tomando rumo ignorado. Ato contínuo acionou a Polícia Militar.

Narra a exordial que, através de diligências chegou-se ao denunciado THOMAS HENRIQUE CABRAL, que em foto juntada aos autos (fls. 06) encontra-se dentro do caminhão da empresa/vítima no momento do roubo.

Extraí-se da inicial que o denunciado foi reconhecido fotograficamente como autor de outros cinco roubos praticados contra a mesma empresa (fls. 04/05), demonstrando personalidade voltada à conduta delitiva.

Por fim, é da denúncia que a despeito do motorista não ter reconhecido o denunciado como autor dos fatos (fls. 07/09), o que é extremamente compreensível tendo em vista o nervosismo que enfrentava no momento do roubo, as provas dos autos são firmes em apontar THOMAS como autor do delito.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 24 de junho de 2019 (fls. 71).

O Réu foi citado pessoalmente (fl. 115), tendo a Defensoria Pública apresentado Resposta à Acusação (fl. 124).

Foi ratificado o recebimento da denúncia oferecida (fl. 125).

Durante a instrução, foi ouvida a testemunha arrolada em comum policial civil Marcos Roberto de Almeida e foram colhidas as declarações da vítima, tendo sido o Réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois o réu confessou a prática do delito e as demais circunstâncias judiciais lhe são inteiramente favoráveis; b) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal. Ocorre que tal circunstância não restou minimamente demonstrada nos autos. Sustentou que a vítima afirmou ter visto algo que parecia ser uma arma, mas não teve plena certeza nesta identificação; c) a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo-se tão somente uma das causas de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, pois o delito teria sido praticado por dois indivíduos, número mínimo a configurar o concurso de pessoas, e com o emprego, em tese, de uma única arma de fogo, inexistindo circunstâncias mais gravosas que fundamentem majoração acima do mínimo, tratando-se, aliás, de entendimento pacificado pela Súmula nº 443 do E. Superior Tribunal de Justiça; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal colhe foros de parcial procedência.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é um de seus autores.

Ocorreu, de fato, o crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), Relatório (fls. 08/10), mídia eletrônica com as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do sistema do veículo, relacionadas ao roubo ocorrido em 31/10/2018 (fls. 105/107), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvido em juízo, em audiência realizada em 02/03/2020, a testemunha investigador de Polícia Marcos Roberto de Almeida reconheceu o réu então presente em audiência e relatou que estavam investigando diversos roubos que estavam acontecendo na região, cujas cargas eram encontradas na área de trabalho da testemunha, tendo chegado a informação dos autores. Foi então feito o levantamento de todos os Boletins de Ocorrência e as pessoas foram chamadas em Delegacia para serem ouvidas. O réu foi inclusive ouvido em outro inquérito de roubo na Delegacia, ocasião em que a testemunha tirou uma foto recente dele. De acordo com a testemunha, quando começou a chamar as vítimas, diversas reconheceram o acusado. Neste caso específico, a vítima não o reconheceu, mas a testemunha relata que viu as imagens da ocorrência, que são nítidas e nas quais é possível identificar o réu. A testemunha esclareceu que as imagens são do interior do veículo e que, como a testemunha conhece o réu há certo tempo – está na Delegacia desde 1998 –, percebeu que ele não desfez o cabelo, era o mesmo cabelo de quando foi ao 43º Distrito Policial. A testemunha relatou que há vários inquéritos contra o réu, inclusive em São Bernardo e Santo André, devendo totalizar cerca de dez inquéritos. A testemunha recordou-se ainda que a vítima teria relatado que os roubadores usaram arma de fogo. A testemunha narrou que ele era bem agressivo, ele intimidava as vítimas, embora neste caso a vítima não o tenha reconhecido. Todavia, as imagens são muito nítidas. Segundo a testemunha, o réu é geralmente o que aborda as vítimas. Nas imagens deste roubo, a testemunha não soube afirmar qual era o papel dele, se estava no volante, pois foram diversos roubos, mas tem certeza de que era o réu. Indagada sobre a imagem de fl. 10, relatou que é a imagem do caminhão e a testemunha reconheceu o acusado. Lembrou-se que a imagem original estava colorida e que dava para ver até as mechas nos cabelos do réu. Confirmou que o réu usa óculos, embora estivesse sem óculos. Outrossim, a testemunha confirmou que ela mesma tirou a foto de fl. 13 e reconheceu ser a mesma pessoa em ambas as imagens. Esclareceu que a própria empresa Souza Cruz forneceu as imagens do circuito interno do caminhão. Por fim, a testemunha não soube dizer se, no caso, houve a recuperação da carga de cigarros.

Também foram colhidas em juízo as declarações da vítima Cristiano Cordeiro dos Santos que narrou, em síntese, que pela Souza Cruz tomou 33 assaltos e precisava lembrar qual foi esse roubo. A mesma pessoa que roubou nesse dia de entrega de cigarros no Supermercado Extra foi a mesma pessoa de outro roubo no Roldão. Na porta do mercado o autor determinou que ficasse “quietinho”. Foram mostradas as imagens gravadas por câmera de segurança e o declarante se identifica nas imagens, assim como um dos autores do roubo que ingressa no interior do veículo e fica ao lado do declarante, no banco do passageiro, enquanto o declarante dirige. O autor manda o declarante sair com o veículo e pede para não ficar olhando para ele. A carga foi transferida para um veículo Doblô verde. O autor manda abrir o baú, destravar o baú. Os outros autores já estão do lado de fora do veículo. O indivíduo que abordou o declarante inicialmente estava seguindo no veículo Doblô. O declarante foi abordado e estava colocando cigarros em uma prateleira. O rapaz mostrou arma. Teve um rapaz que foi o que “enquadrrou” o declarante, teve um moreno e teve o rapaz que entrou na Van. O que “enquadrrou” antes estava armado. Viu arma na cintura quando ele levantou a camisa, mas não sabe dizer direito se era arma de fogo. O veículo Doblô só percebeu no momento do transbordo da carga. Viu que tinha algo na cintura, a pessoa falou que estava armada, não ficou olhando muito. Aparentava ser o cabo de uma arma escura, preta, mas não sabe se era arma de verdade ou de brinquedo. Em nenhum momento roubador algum sacou arma. Quando foi abordado estava no interior do Supermercado Extra e lá só entrou um autor. O roubador que aparece ao lado do declarante na imagem vai dando o caminho que é para tomar.

Ao ser interrogado em juízo o réu confessou a prática delitiva, narrando que está com 26 anos de idade. Está preso desde 2019 por roubo. Foi sentenciado em diversos roubos e está com pena de 67 anos para cumprir. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Não se recorda desse dia. Aparentemente é o interrogando na imagem da câmera de segurança do veículo da Souza Cruz. Com essa mesma imagem já foi réu confesso. Confirma que a pessoa no carro é o interrogando.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

No mais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (RT 616/286-7).

A majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II do CP) extrai-se claramente das declarações da vítima.

No mais, vem a lume elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da co-autoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134). (grifos nossos).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

A majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do CP), todavia, não restou demonstrada.

Com efeito, a vítima não pode dar segurança de ter visto realmente uma arma de fogo no momento em que foi abordada, esclarecendo em suas declarações colhidas em juízo ter visto que tinha algo na cintura da primeira pessoa que lhe abordou, mas informou que não ficou olhando muito. A vítima esclareceu ainda que aparentava ser o cabo de uma arma escura, preta, mas não sabe se era arma de verdade ou de brinquedo. Informou também em juízo que em nenhum momento roubador algum sacou arma.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, em concurso de agentes, é medida que se impõe.

Passo agora a dosagem da pena que será aplicada:

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação da pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme certidão as fls. 153/157 e o disposto na súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (condenação anterior por crime de tráfico, processo da 4ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo, com trânsito em julgado para a Defesa aos 04/12/2015 - certidão as fls. 153/157) e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 em razão da majorante do concurso de duas ou mais pessoas, culminando com a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, e considerando ser o réu reincidente, a pena aplicada e a presença de majorante, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado. (artigo 33, § 2º b e § 3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado THOMAS HENRIQUE CABRAL, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu por esse processo sem que fosse decretada a sua prisão preventiva, deve ser facultado eventual recurso em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA